

「국립문화유산연구원 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 지침」 일부개정안

1. 개정 이유

- 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조제3항에 따라 스톱킹 방지를 위한 자체 예방지침 마련이 의무화됨에 따라 「국가유산청 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침」을 바탕으로 「국립문화유산연구원 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침」을 개정하여 반영하고자 함

2. 주요내용

- 제명을 「국립문화유산연구원 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침」에서 「국립문화유산연구원 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 지침」으로 변경함
- 「국립문화유산연구원 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침」의 전반적인 내용에 스톱킹 예방 및 방지 내용을 추가함

국립문화유산연구원 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침 일부개정훈령안

국립문화유산연구원 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "국립문화유산연구원 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침"을 "국립문화유산연구원 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 지침"으로 한다.

제1조 중 "「여성폭력방지기본법」 제18조"를 "「여성폭력방지기본법」 제18조, 「스토킹 방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제3조"로, "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제2조제1항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제3조에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. "스토킹"이란 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제2조제1호의 규정에 따라 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 스톱킹행위 및 같은 조 제2호에 따른 스톱킹 범죄를 말한다.

제4조제1항 각 호 외의 부분 중 "성희롱·성폭력 방지"를 "성희롱·성폭력·스토킹 방지"로, "성희롱·성폭력 발생"을 "성희롱·성폭력·스토킹 발생"으로 하고, 같은 항 제1호부터 제6호까지 및 같은 조 제2항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제4조의2제1항 중 "성희롱·성폭력 예방"을 "성희롱·성폭력·스토킹 예방"으로, "성희롱·성폭력 방지조치"를 "성희롱·성폭력·스토킹 방지조치"로 하고, 같은 조 제2항 중 "성희롱·성폭력 행위자"를 "성희롱·성폭력·스토킹 행위자"로, "성희롱·성폭력 고충"을 "성희롱·성폭력·스토킹 고충"으로 한다.

제4조의3제1항 중 "성희롱·성폭력 피해"를 "성희롱·성폭력·스토킹 피해"로, "성희롱·성폭력 및"을 "성희롱·성폭력·스토킹 및"으로 한다.

제4조의4제1항 각 호 외의 부분, 같은 항 제2호 및 제5호 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제5조제1항 중 "성희롱·성폭력 예방"을 "성희롱·성폭력·스토킹 예방"으로, "성희롱·성폭력 피해"를 "성희롱·성폭력·스토킹 피해"로, "성희롱·성폭력 사건"을 "성희롱·성폭력·스토킹 사건"으로, "성희롱·성폭력 고충상담창구"를 "성희롱·성폭력·스토킹 고충상담창구"로 하고, 같은 조 제2항 및 같은 조 제3항제1호부터 제4호까지 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하며, 같은 항 제5호 중 "성희롱·성폭력 예방"을 "성희롱·성폭력·스토킹 예방"으로, "성희롱

· 성폭력 예방 업무"를 "성희롱 · 성폭력 · 스토킹 예방 업무"로 하고, 같은 항 제6호 중 "성희롱 · 성폭력"을 "성희롱 · 성폭력 · 스토킹"으로 하며, 같은 조 제4항 중 "성희롱 · 성폭력 상담"을 "성희롱 · 성폭력 · 스토킹 상담"으로, "성희롱 · 성폭력 고충처리"를 "성희롱 · 성폭력 · 스토킹 고충처리"로 한다.

제5조의2제1항 및 제5항 중 "성희롱 · 성폭력"을 각각 "성희롱 · 성폭력 · 스토킹"으로 한다.

제5조의3제1항 중 "성희롱 · 성폭력"을 "성희롱 · 성폭력 · 스토킹"으로 한다.

제6조제1항 중 "성희롱 · 성폭력 예방교육(2차 피해 포함)의"를 "성희롱 · 성폭력 · 스토킹 예방교육(2차 피해 포함)의"로, "성희롱 · 성폭력 예방교육(2차 피해 포함) 실시"를 "성희롱 · 성폭력 · 스토킹 예방교육(2차 피해 포함) 실시"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분, 같은 항 제1호부터 제6호까지 및 같은 조 제4항부터 제6항까지 중 "성희롱 · 성폭력"을 각각 "성희롱 · 성폭력 · 스토킹"으로 한다.

제7조제1항 중 "성희롱 · 성폭력"을 "성희롱 · 성폭력 · 스토킹"으로 한다.

제8조제1항 중 "성희롱 · 성폭력 고충"을 "성희롱 · 성폭력 · 스토킹 고충"으로, "성희롱 · 성폭력 조사"를 "성희롱 · 성폭력 · 스토킹 조사"로 하고, 같은 조 제6항제6호, 제7호, 같은 조 제7항, 제9항 및 제10항 중 "성희롱 · 성폭력"을 각각 "성희롱 · 성폭력 · 스토킹"으로 한다.

제9조제3항부터 제5항까지 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제10조제1항 및 제2항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하고, 같은 항 중 "성희롱·성폭력 고충심의위원회"를 "성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회"로 한다.

제11조제1항 중 "성희롱·성폭력 사안"을 "성희롱·성폭력·스토킹 사안"으로, "성희롱·성폭력 고충심의위원회"를 "성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회"로 하고, 같은 조 제4항 및 같은 조 제6항 전단 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제12조제4항제1호 및 제4호 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제13조제1항제1호 및 제2호 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제14조제1항, 제2항 및 제4항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제15조제1항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "성희롱·성폭력 방지"를 "성희롱·성폭력·스토킹 방지"로, "성희롱·성폭력 예방교육, 성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹 예방교육, 성희롱·성폭력·스토킹"으로 하며, 같은 조 제3항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

부 칙

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<u>국립문화유산연구원</u> <u>성희롱 · 성폭력 예방 및 2차 피해</u> <u>방지 지침</u>	<u>국립문화유산연구원</u> <u>성희롱 · 성폭력 · 스토킹 예방 및</u> <u>2차 피해 방지 지침</u>
제1조(목적) 이 지침은 「양성평 등기본법」 제31조 및 같은 법 시행령 제20조, 「성폭력 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법 률」 제5조 및 같은 법 시행령 제2조, 「여성폭력방지기본법」 제18조에 따라 국립문화유산연 구원 및 그 소속기관의 장이 <u>성 희롱 · 성폭력</u> 예방 및 2차 피해 방지를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 제2조(적용범위) ① 이 지침의 적 용 범위는 국립문화유산연구원의 소속 직원(국립문화유산연구 원 및 소속기관의 장과 고용관 계에 있는 자)으로 하며, 국립문 화유산연구원의 통제범위 내에 있는 것으로 인정되거나 업무관 련성이 있는 제3자가 피해자인	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- --- 「<u>여성폭력방지기본법</u>」 제18조, 「<u>스토킹 방지 및 피해 자보호 등에 관한 법률</u>」 제5조 및 같은 법 시행령 제3조--- <u>성 희롱 · 성폭력 · 스토킹</u> ----- -----. 제2조(적용범위) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

성희롱·성폭력 및 2차 피해를 포함한다.

② (생략)

제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 3. (생략)

<신설>

제4조(기관장의 책무) ① 국립문화유산연구원장 및 소속기관의 장은 성희롱·성폭력 방지를 위한 다음 각 호의 제반 조치를 강구하고 시행할 책무가 있으며, 성희롱·성폭력 발생 시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 이행하여야 한다.

1. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방교육의 실시

2. 성희롱·성폭력 고충상담창구의 설치·운영(2차 피해 포

성희롱·성폭력·스토킹 -----
-----.

② (현행과 같음)

제3조(정의) -----
-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. “스토킹”이란 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제2조제1호의 규정에 따라 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 스톱킹행위 및 같은 조 제2호에 따른 스톱킹 범죄를 말한다.

제4조(기관장의 책무) ① -----

--- 성희롱·성폭력·스토킹 방지-----

-- 성희롱·성폭력·스토킹 발생 -----

-----.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 -----

2. 성희롱·성폭력·스토킹 -----

함)	--
3. <u>성희롱·성폭력</u> 고충 처리 절차 및 매뉴얼 마련(2차 피해 포함)	3. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -- ----- ---
4. <u>성희롱·성폭력</u> 피해자의 보 호 및 2차 피해 예방	4. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -- -----
5. <u>성희롱·성폭력</u> 근절의지 및 행위자 무관용의 원칙 천명	5. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -- -----
6. 소속 구성원에 대한 <u>성희롱 ·성폭력</u> 예방 홍보	6. ----- <u>성희롱· 성폭력·스토킹</u> --
7. ~ 9. (생략)	7. ~ 9. (현행과 같음)
② 국립문화유산연구원 및 소속 기관의 장은 제1항에 따른 조치 를 이행하기 위하여 매년 <u>성희 롱·성폭력</u> 방지조치 및 2차 피 해 방지조치 연간 추진계획을 수립하여야 한다.	② ----- ----- ----- <u>성희 롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- -----.
③ (생략)	③ (현행과 같음)
제4조의2(상급기관의 관리·감독 강화) ① 국립문화유산연구원장 은 소속기관의 <u>성희롱·성폭력</u> <u>예방</u> 을 위하여 필요 시 <u>성희롱 ·성폭력</u> 방지조치 등 관련 사 항을 점검할 수 있다.	제4조의2(상급기관의 관리·감독 강화) ① ----- ----- <u>성희롱·성폭력· 스토킹</u> 예방----- <u>성희롱 ·성폭력·스토킹</u> 방지조치 -- -----.
② <u>성희롱·성폭력</u> 행위자 및 피해자에게 2차 피해를 주는 행	② <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 행 위자 -----

위를 한 자가 기관장인 경우에는 지체없이 상급기관(국가유산청 또는 국립문화유산연구원)으로 성희롱·성폭력 고충에 대한 조사를 이관하고, 이후의 조치도 상급기관의 지휘·감독을 받도록 한다.

③ (생략)

제4조의3(상급자의 책무) ① 피해자의 업무 및 근로조건에 영향을 줄 수 있는 자(이하 “상급자”라 한다)는 성희롱·성폭력 피해 발생을 인지하였을 때에는 피해자에게 성희롱·성폭력 및 2차 피해 고충처리절차를 충실히 안내하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

제4조의4(구성원의 책무) ① 국립문화유산연구원 및 소속기관의 구성원(행위자 포함)은 직장 내 성희롱·성폭력 사건과 관련하여 다음 각 호의 2차 피해를 주는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. (생략)

2. 피해자의 의사에 반하여 고충처리 신청을 철회하거나 성

-- 성희롱·성폭력·스토킹·스토킹 고충-----

-----.

③ (현행과 같음)

제4조의3(상급자의 책무) ① ----

----- 성희롱·성폭력·스토킹 피해 -----
----- 성희롱·성폭력·스토킹 및 -----
-----.

② ~ ④ (현행과 같음)

제4조의4(구성원의 책무) ① ----

성희롱·성폭력·스토킹 ----

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----
----- 성

희롱·성폭력 행위자와의 합의
의를 중용 내지 강요하는 행위

3.·4. (생략)

5. 정당한 이유없이 성희롱·성폭력 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위

6. ~ 8. (생략)

제5조(고충상담창구) ① 성희롱·성폭력 예방을 위한 업무의 처리와 소속 직원의 성희롱·성폭력 피해 상담, 성희롱·성폭력 사건의 조사 및 사건의 처리를 위하여 국립문화유산연구원 행정운영과와 소속기관에 성희롱·성폭력 고충상담창구(이하 “고충상담창구”라 한다) 및 고충상담원을 두고, 조직 내외에 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다.

② 국립문화유산연구원과 소속기관은 고충상담창구의 업무를 처리하기 위하여 성희롱·성폭력 고충상담원(이하 “고충상담원”이라 한다)을 2인 이상 지정하여야 하며, 남성 및 여성 직원

희롱·성폭력·스토킹 -----

3.·4. (현행과 같음)

5. ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

6. ~ 8. (현행과 같음)

제5조(고충상담창구) ① 성희롱·

성폭력·스토킹 예방-----

----- 성희롱·성폭력·스토킹 피해 -----

----- 성희롱·성폭력·스토킹 사건-----

----- 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담창구-----

-----.

② -----

----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

이 반드시 각 1인 이상 포함되어야 한다.

③ 고충상담창구의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 성희롱·성폭력 피해(2차 피해 포함)에 대한 상담
2. 성희롱·성폭력 사건(2차 피해 포함)에 대한 고충의 접수·조사 및 처리
3. 성희롱·성폭력 사건(2차 피해 포함) 처리 관련 부서 간 협조·조정에 관한 사항
4. 성희롱·성폭력 재발 방지 대책(2차 피해 포함)의 수립과 이행에 관한 사항
5. 성희롱·성폭력 예방(2차 피해 포함)을 위한 교육·홍보 등 기타 성희롱·성폭력 예방 업무
6. 성희롱·성폭력 고충 처리 절차 및 매뉴얼 마련에 관한 사항

④ 고충상담창구 내에 별지 제1호 서식의 성희롱·성폭력 상담 및 사건 접수대장, 성희롱·성폭력 고충처리 절차 및 매뉴얼

-----.

③ -----
-----.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 --

2. 성희롱·성폭력·스토킹 --

3. 성희롱·성폭력·스토킹 --

4. 성희롱·성폭력·스토킹 --

5. 성희롱·성폭력·스토킹 예방-----
----- 성희롱·성폭력·스토킹 예방 업무

6. 성희롱·성폭력·스토킹 --

--

④ -----
----- 성희롱·성폭력·스토킹 상담 ----- 성희롱·성폭력·스토킹 고충처리 -----

을 작성·비치하여야 한다.

제5조의2(고충처리 업무의 지원)

① 국립문화유산연구원 및 소속 기관은 고충상담원의 성희롱·성폭력 관련 상담 및 고충처리 업무 역량강화를 위해 외부 전문기관 교육수강을 적극 지원하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

⑤ 국립문화유산연구원장 및 소속기관의 장은 성희롱·성폭력 상담의 공신력과 전문성을 제고하기 위하여 제5조에 따른 고충상담창구와 제5조의3에 따른 사이버신고센터를 외부전문기관에 위탁할 수 있다.

제5조의3(사이버신고센터) ① 국립문화유산연구원장은 성희롱·성폭력 피해 신고의 편의성을 위하여 사이버신고센터를 설치·운영할 수 있다.

② (생략)

제6조(예방교육) ① 국립문화유산연구원장 및 소속기관의 장은 매년 연초 성희롱·성폭력 예방교육(2차 피해 포함)의 실시 시

-----.

제5조의2(고충처리 업무의 지원)

① -----
----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

-----.

② ~ ④ (현행과 같음)

⑤ -----
----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

-----.

제5조의3(사이버신고센터) ① --
----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

-----.

② (현행과 같음)

제6조(예방교육) ① -----

----- 성희롱·성폭력·스토킹 예방교육(2차 피해 포함) -----

기·내용·방법 등에 관한 세부 실시 계획을 수립하여야 하며, 소속기관의 장은 성희롱·성폭력 예방교육(2차 피해 포함) 실시 계획을 국립문화유산연구원 장에게 보고하여야 한다.

② 성희롱·성폭력 예방교육(2차 피해 포함)은 전문가 강의, 시청각 교육, 사이버교육 등의 방법으로 1시간 이상 실시하되 최소 1회는 대면교육으로 실시하여야 하며, 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 성희롱·성폭력 관련 법령 및 지침
2. 성희롱·성폭력 발생 시의 처리 절차 및 조치기준
3. 성희롱·성폭력 피해자에 대한 고충상담 및 구제 절차 및 보호조치
4. 성희롱·성폭력을 한 자 및 2차 피해를 주는 행위를 한 자(이하 “2차행위자”라 한다)에 대한 징계 등 제재 조치
5. 민원인, 고객 등에 의한 성희롱·성폭력 예방과 발생 시

의 -----

----- 성희롱·성폭력·스토킹 예방교육(2차 피해 포함) 실시 -----
-----.

② 성희롱·성폭력·스토킹 -----

-----.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 -----
2. 성희롱·성폭력·스토킹 -----
3. 성희롱·성폭력·스토킹 -----
4. 성희롱·성폭력·스토킹-----

5. ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

대처 방안

6. 기타 성희롱·성폭력 예방에
관한 사항 등

③ (생략)

④ 국립문화유산연구원 및 소속
기관의 장은 성희롱·성폭력 예
방교육(2차 피해 포함) 효과 제
고를 위하여 1년에 1회 관리자
등 대상 별도 교육을 실시할 수
있다.

⑤ 성희롱·성폭력 예방교육(2
차 피해 포함)을 실시한 경우에
소속기관의 장은 교육 일시 및
방법, 교육 참석자 명단, 교육사
진, 교육내용 등에 관한 실시 결
과를 국립문화유산연구원장에
게 보고하여야 한다.

⑥ 국립문화유산연구원장 및 소
속기관의 장은 성희롱·성폭력
예방교육(2차 피해 포함)의 내
용을 구성원이 자유롭게 열람할
수 있는 장소나 인터넷사이트에
항상 게시하거나 갖추어 두어
구성원에게 널리 알려야 한다.

제7조(고충상담) ① 성희롱·성폭
력과 관련하여 상담을 원하는

6. --- 성희롱·성폭력·스토
킹 -----

③ (현행과 같음)

④ -----
----- 성희롱·성폭력·스
토킹 -----

-----.

⑤ 성희롱·성폭력·스토킹 --

-----.

⑥ -----
----- 성희롱·성폭력·
스토킹 -----

-----.

제7조(고충상담) ① 성희롱·성폭
력·스토킹-----

소속구성원은 서면, 전화, 온라인 및 방문 등의 방법으로 고충상담창구에 상담을 신청할 수 있다.

② (생략)

제8조(조사) ① 성희롱·성폭력 고충(2차 피해 포함)에 대한 조사를 원하는 피해자(피해자의 대리인을 포함한다)는 서면 또는 정보통신 등의 방법으로 성희롱·성폭력 조사 신청서를 고충상담창구에 제출하여야 하며, 고충상담원은 지체 없이 조사 신청을 접수하여야 한다.

② ~ ⑤ (생략)

⑥ 제3항에 따른 조사 과정에서 피해자의 인격이나 명예가 손상되거나 사적인 비밀이 침해되지 아니하도록 하여야 하며, 다음 각 호의 2차 피해를 주는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. ~ 5. (생략)

6. 정당한 이유없이 성희롱·성폭력 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위

7. 피해자의 의사에 반하여 성

② (현행과 같음)

제8조(조사) ① 성희롱·성폭력·스토킹 고충-----

----- 성
희롱·성폭력·스토킹 조사 --

-----.

② ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ -----

-----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

6. ----- 성희롱·성
폭력·스토킹 -----

7. ----- 성

희롱·성폭력 행위자를 동석
시키는 행위

8. ~ 10. (생략)

⑦ 성희롱·성폭력 사건 조사
진행상황을 피해자에게 서면,
온라인, 전화 등 방법을 통해 알
려주어야 한다.

⑧ (생략)

⑨ 조사과정 중에 2차 피해를
접수한 경우 성희롱·성폭력 사
건과 2차 피해 조사를 병합하여
실시할 수 있다.

⑩ 피해자가 접수한 2차 피해가
조사과정 중인 성희롱·성폭력
의 당사자가 아닌 제3자에 의하
여 발생한 경우 2차 피해 조사
를 별도로 실시할 수 있다.

제9조(피해자 등 보호 및 비밀유
지) ①·② (생략)

③ 성희롱·성폭력 사건 발생
시 피해자 치료지원, 행위자에
대한 인사 조치 등을 통해 2차
피해를 방지하고 피해자의 근로
권 등을 보호하여야 한다.

④ 국립문화유산연구원장 및 소
속기관의 장은 조사 결과 직장

희롱·성폭력·스토킹 -----

8. ~ 10. (현행과 같음)

⑦ 성희롱·성폭력·스토킹 --

-----.

⑧ (현행과 같음)

⑨ -----

----- 성희롱·성폭력·스
토킹 -----

-----.

⑩ -----

----- 성희롱·성폭력·
스토킹-----

-----.

제9조(피해자 등 보호 및 비밀유
지) ①·② (현행과 같음)

③ 성희롱·성폭력·스토킹 --

-----.

④ -----

내 성희롱·성폭력 발생 사실이
확인된 때에는 필요한 경우 피
해자의 의사를 고려하여 근무장
소의 변경, 배치전환, 휴가 등
적절한 조치를 하여야 한다.

⑤ 기관장, 고충상담원 등 성희
롱·성폭력 고충과 관계된 사안
을 직무상 알게 된 자는 사안의
조사 및 처리를 위해 필요한 경
우를 제외하고는 동 사안 관계
자의 신원은 물론 그 내용 등에
대하여 이를 누설하여서는 아니
된다.

제10조(조사결과의 보고 등) ①
고충상담원은 성희롱·성폭력
(2차 피해 포함) 사안에 대한 조
사를 완료한 즉시 그 결과를 국
립문화유산연구원장(또는 소속
기관장)에게 보고하여야 한다.

② 성희롱·성폭력(2차 피해 포
함) 사안의 공정한 처리를 위하
여 제11조의 규정에 의한 성희
롱·성폭력 고충심의위원회의
토의에 부쳐 처리하여야 한다.

제11조(고충심의위원회의 설치 및
구성) ① 성희롱·성폭력 사안

-- 성희롱·성폭력·스토킹 --

⑤ ----- 성희
롱·성폭력·스토킹 -----

제10조(조사결과의 보고 등) ① -
----- 성희롱·성폭력·
스토킹-----

② 성희롱·성폭력·스토킹---

----- 성희
롱·성폭력·스토킹 고충심의
위원회-----.

제11조(고충심의위원회의 설치 및
구성) ① 성희롱·성폭력·스토

⑤ · ⑥ (생 략)

제13조(조사 등 결과 통지) ① 국
립문화유산연구원장(또는 소속
기관장)은 다음 각 호의 하나에
해당하는 경우 그 결과를 당사
자에게 서면으로 사건의 조사결
과 및 위원회의 심의결과 등을
지체없이 통지하여야 한다.

1. 제8조 제1항의 조사 또는 제1
2조 제4항의 심의 결과 성희
룡 · 성폭력에 해당한다고 인
정될 경우

2. 제12조 제4항의 심의 결과 성
희룡 · 성폭력에 해당하지 않
는다고 인정될 경우

제14조(징계) ① 국립문화유산연
구원장(또는 소속기관의 장)은
법령에서 정한 징계사유에 해당
된다고 인정되는 성희룡 · 성폭
력(2차 피해 포함)에 대해서는
특별한 사유가 없는 한 행위자
(2차 행위자 포함)에 대한 무관
용의 원칙에 따라 징계 등 제재
절차가 이루어지도록 하여야 한
다.

② 국립문화유산연구원장(또는

⑤ · ⑥ (현행과 같음)

제13조(조사 등 결과 통지) ① --

-----.

1. -----
----- 성희
룡 · 성폭력 · 스토킵-----

2. ----- 성
희룡 · 성폭력 · 스토킵-----

제14조(징계) ① -----

----- 성희룡 · 성폭
력 · 스토킵-----

-----.

② -----

소속기관의 장)은 성희롱·성폭력 사건을 은폐하거나 피해자에게 근로권 등에 대한 추가 피해(2차 피해)가 발생한 경우 관련자를 엄중 징계한다.

③ (생략)

④ 국립문화유산연구원장(또는 소속기관의 장)은 조사 중인 성희롱·성폭력 행위가 중징계에 해당되는 사항이라고 판단되는 경우 의원면직을 허용하여서는 아니 된다.

제15조(재발방지조치 등) ① 국립문화유산연구원장 및 소속기관의 장은 성희롱·성폭력의 재발방지를 위하여 사건 발생 시 재발방지대책(2차 피해방지 포함)을 수립·시행한다.

② 국립문화유산연구원장(또는 소속기관장)은 성희롱·성폭력 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 특별 성희롱·성폭력 예방교육, 성희롱·성폭력의 실태 또는 인식에 대한 조사 등을 실시할 수 있다.

③ 국립문화유산연구원장(또는

----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

③ (현행과 같음)

④ ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

제15조(재발방지조치 등) ① -----
----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

② ----- 성희롱·성폭력·스토킹 방지 -----
----- 성희롱·성폭력·스토킹 예방교육, 성희롱·성폭력·스토킹 -----

③ -----

소속기관장)은 <u>성희롱·성폭력</u> 사건 행위자(2차 행위자 포함) 재발방지를 위한 인식개선 교육 을 명할 수 있다. ④·⑤ (생략)	----- <u>성희롱·성폭력·</u> <u>스토킹</u> ----- ----- -----. ④·⑤ (현행과 같음)
--	---